

III REPÚBLICA DE VALDORIA

PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN Y DERECHOS EN LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS DIGITALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La III República de Valdoria asiste a una transformación sin precedentes de sus estructuras laborales y económicas. El auge tecnológico y la consolidación de la economía de plataformas han dado lugar a nuevas modalidades de empleo que, bajo la apariencia de flexibilidad y autonomía, ocultan a menudo situaciones de extrema precariedad, desprotección jurídica y dependencia económica estricta. El marco normativo laboral vigente en nuestra nación, pensado para dinámicas del siglo pasado, se muestra incapaz de dar respuesta a las realidades de miles de jóvenes trabajadores, repartidores de aplicaciones, creadores de contenido digital, moderadores y personal técnico de soporte.

La inacción legislativa frente a este fenómeno debilita el modelo de bienestar social y permite la proliferación de un capitalismo extractivo, impulsado en gran medida por las políticas de desregulación y libre mercado absoluto que defiende la Unión Centro Liberal (UCL). La noción de que estos trabajadores operan como meros contratistas independientes o "autónomos sin lazos" es una falacia jurídica que despoja a la juventud valdoriana de sus derechos más elementales, tales como la fijeza laboral, las vacaciones pagadas, la cobertura de accidentes y la negociación colectiva. Es deber de este Parlamento intervenir el mercado digital para restaurar la justicia social.

II

Asimismo, la economía de plataformas introduce nuevos factores de riesgo que afectan de manera directa a la integridad psicofísica de las plantillas. La subordinación del trabajo humano a sistemas de gestión algorítmica — automatizados, opacos y orientados de forma exclusiva a la maximización del beneficio corporativo— genera situaciones severas de estrés, fatiga digital y desamparo ante decisiones automáticas de sanción o desconexión. La presente ley no pretende frenar la innovación tecnológica, sino subordinarla a la dignidad humana, garantizando que el entorno digital de Valdoria sea un espacio de derechos, seguridad y retribuciones justas.

TÍTULO I: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto la regulación de las condiciones laborales, los derechos de representación colectiva y las garantías frente al uso de herramientas de gestión algorítmica para todos los trabajadores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales en el territorio de la III República de Valdoria.

Artículo 2. Presunción de Laboralidad de los Repartidores y Personal de Servicios Directos

1. Se establece la presunción legal de laboralidad para toda persona que preste servicios retribuidos de reparto, mensajería o transporte de mercancías y personas a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales.
2. Las empresas propietarias de dichas plataformas tendrán la consideración jurídica de empleadoras, quedando obligadas a la formalización de contratos de trabajo por cuenta ajena y al alta correspondiente en el régimen general de la seguridad social pública.

TÍTULO II: REGULACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DIGITAL Y CREATIVO

Artículo 3. Estatuto de los Creadores de Contenido y Profesionales Tecnológicos Pendientes

1. Los creadores de contenido, moderadores de comunidades virtuales y personal de soporte técnico que presten servicios de forma exclusiva o mayoritaria para una plataforma digital en entornos valdorianos gozarán de un estatuto de protección especial que regulará sus contratos de colaboración, impidiendo las cláusulas abusivas de exclusividad no remunerada.
2. Se prohíbe de forma taxativa la retención injustificada de ingresos o el bloqueo arbitrario de cuentas profesionales sin un procedimiento de mediación humana previo y debidamente justificado.

Artículo 4. Garantías de Compensación por Desgaste Tecnológico y Desconexión

Las plataformas digitales empleadoras estarán obligadas a financiar de manera íntegra las herramientas de trabajo indispensables (vehículos, dispositivos inteligentes, licencias de software) y a abonar un complemento salarial específico por concepto de conectividad y desgaste tecnológico.

TÍTULO III: DE LA TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA Y DERECHOS COLECTIVOS

Artículo 5. Derecho a la Auditoría Humana y Transparencia de los Algoritmos

1. Los trabajadores y sus representantes sindicales tienen el derecho irrenunciable a conocer los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afecten a la asignación de tareas, la valoración del rendimiento o la determinación de sus retribuciones.
2. Queda prohibido el despido, sanción o degradación de la puntuación de un trabajador basado de forma exclusiva en decisiones automatizadas por sistemas algorítmicos. Toda medida disciplinaria requerirá la revisión de un supervisor humano.

Artículo 6. Salud Mental y Tiempos de Desconexión Digital Obligatoria

Se establece un límite máximo de horas de conexión operativa continuada para evitar la fatiga extrema. Las plataformas deberán implementar sistemas de bloqueo automático tras la jornada legal establecida, garantizando el derecho a la desconexión total sin que ello penalice el acceso futuro a nuevas tareas o servicios.

TÍTULO IV: DE LAS SANCIONES Y LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Artículo 7. Régimen Sancionador y Multas Corporativas

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la opacidad deliberada en el uso de los sistemas de gestión algorítmica será calificado como infracción muy grave. Las sanciones se aplicarán de acuerdo con el volumen de negocio de la plataforma digital infractora, según la siguiente escala:

Gravedad de la Infracción	Criterio Aplicable / Cuantía Financiera
Infracción Grave (Falta de transparencia en variables)	Multa equivalente al 2% del volumen de negocio anual de la empresa en Valdoria.
Infracción Muy Grave (Falsos autónomos o bloqueos masivos)	Multa equivalente al 5% del volumen de negocio anual y suspensión temporal de la licencia operativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Única. Plazo de Regularización de Plantillas

Las corporaciones y empresas de plataformas digitales que operen actualmente en el territorio nacional dispondrán de un plazo improrrogable de seis (6) meses desde la publicación de la presente ley para adaptar sus modelos de contratación, registrar sus algoritmos ante la Inspección de Trabajo y proceder a la regularización contractual de todos los trabajadores afectados.

Presentado para su trámite parlamentario, a 17 de junio de 2026.

Zaros Polaskos

Zaros Polaskos

Diputado